沾益松会线“11·7”道路交通事故调查报告

2023年11月7日12时33分许，曲靖市沾益区松会线K7+370M路段处发生一起致1人死亡,车辆受损的道路交通事故。按照交通事故深度调查的工作要求，曲靖市公安局沾益分局交通警察大队联合相关部门组成沾益松会线“11·7”道路交通事故深度调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查有关工作。

事故调查组按照“依法依规、实事求是”的原则，通过现场勘查、检验鉴定、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议和事故预防工作措施，现将调查处理情况报告如下：

一、事故发生经过

2023年11月7日，陈**驾驶云DH6107号电动自行车沿曲靖市沾益区松会线由盘江镇往菱角乡方向行驶。12时33分许，行驶至松会线K7+370M处时，所驾电动自行车前部与对向刘**驾驶的云DY8943号小型面包车前部相撞肇事，造成陈**经抢救无效死亡及两车不同程度受损的道路交通事故。

二、事故伤亡人员情况

陈**，男，汉族，身份证号码：532201**********54，户籍地：云南省曲靖市沾益区盘江镇谭家营村委会干河村62

号，肇事时系云DH6107号电动自行车驾驶员，在事故中经抢救无效死亡。

三、事故当事人、车辆、道路情况

（一）事故当事人情况

1.刘**，女，汉族，身份证号码：532224**********68，户籍地：云南省曲靖市沾益区菱角乡卜嘎村委会清水塘村*号，住址：云南省曲靖市麒麟区太和街道水郡花园小区*栋*单元*室。持机动车驾驶证号为532224**********68，档案编号为53030106****的“C1”类机动车驾驶证，驾驶证审验有效期至2023年12月13日，肇事时系云DY8943号小型面包车驾驶员。

曲靖恒通司法鉴定所曲恒通[2023]毒检字第3469号《法医毒物鉴定检验意见书》鉴定意见：送检刘**血样中未检出乙醇。

2.陈**，男，汉族，身份证号码：532201**********54，户籍地：云南省曲靖市沾益区盘江镇谭家营村委会干河村*号，肇事时系云DH6107号电动自行车员，在本案中经抢救无效死亡。

曲靖恒通司法鉴定所曲恒通[2023]毒检字第3470号《法医毒物鉴定检验意见书》鉴定意见：送检陈**血样中定性检出乙醇，含量为103.51mg/100ml。

曲靖市沾益区公安司法鉴定中心（沾）公（交）鉴（尸）字[2023]29号《法医学尸体检验鉴定意见书》检验鉴定意见：陈**系交通事故致颅脑合并胸腔脏器损伤死亡。

（二）事故车辆情况

1.云DY8943号小型面包车，型号：“长安牌”SC6443NA5，发动机号：LA5V00****，车辆识别代号：LS4ASB2E0KG18****，该车核定载人数7人，机动车所有人：云南曲靖交通集团有限公司沾益客运分公司，登记住所：云南省曲靖市沾益区西平街道龙华东路198号。该车于2020年3月31日在云南省曲靖市公安局交通警察支队注册登记，检验有效期至2024年3月31日，该车已按照国家规定在中国人民财产保险股份有限公司曲靖市分公司投保机动车第三者责任强制保险，保险单号：PDZA202353030000005****，肇事时由刘**驾驶。

曲靖恒通司法鉴定所曲恒通[2023]车鉴字第1307号《道路交通事故车辆司法鉴定意见书》检验鉴定意见：云DY8943号小型面包车发生事故时转向系、制动系和照明信号装置功能有效，未检见该车的机械故障，该车肇事采取制动时车速约为65km/h。

2.云DH6107号电动自行车，型号：“嘉陵牌”TDT222Z，电机号：XY48V400W230191****，电动自行车编号（车架号）：23192230191****，该车所有人：杨**，登记住所：云南省曲靖市沾益区盘江镇谭家营村委会干河村*号。该车于2023年5月10日在云南省曲靖市公安局交通警察支队注册登记，肇事时由陈**驾驶。

曲靖恒通司法鉴定所曲恒通[2023]车鉴字第1308号《道路交通事故车辆司法鉴定意见书》检验鉴定意见：云DH6107

号电动自行车发生事故前转向系、制动系和照明信号装置功能有效，未检见该车肇事前的机械故障，该车肇事时车速无法计算。

（三）道路情况

道路交通事故现场位于曲靖市沾益区松会线7公里370米处，该路段为南北走向，南至沾益区盘江镇，北至沾益区菱角乡，路面性质为干燥、平直的沥青路面，道路全宽6.00米，未施划道路中心线。该路段道路两侧有宽0.30米的水泥质硬路肩，且设置有金属防护栏，道路东侧路外为水渠，西侧路外为农田。松会线全路段标志限速30km/h标志牌，限速标志牌位于松会线0公里250米处。

四、事故原因分析

陈**醉酒后驾驶电动自行车上道路未靠右侧行驶，是造成此事故发生的主要原因；刘**驾驶机动车上道路超过限速标志标明的最高时速行驶，是造成此事故发生的次要原因。

五、事故性质、责任认定及处理建议

（一）事故性质

经调查认定，沾益松会线“11·7”道路交通事故是一起生产经营性道路交通事故。

（二）事故责任认定

2023年12月12日，曲靖市公安局沾益分局交通警察大队依法作出第530328120230000081号《道路交通事故认定书》认定：陈**醉酒后驾驶电动自行车上道路未靠右侧行驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十五

条及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十二条第（三）项之规定，是导致此事故发生的主要原因，应承担此事故的主要过错；刘**驾驶机动车上道路超过限速标志标明的最高时速行驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条之规定，是导致此事故发生的次要原因，应承担此事故的次要过错。

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项之规定，认定陈**承担此事故的主要责任，刘**承担此事故的次要责任。

（三）处理建议

1.陈**，男，肇事时系云DH6107号电动自行车驾驶员，对事故发生负有主要责任，鉴于其已在事故中死亡，不再追究其责任。

2.刘**，女，肇事时系云DY8943号小型面包车驾驶员，对事故的发生负有次要责任。建议由曲靖市公安局沾益分局交通警察大队依法进行处理。

六、事故主要教训

车辆驾驶人法律意识、安全意识淡薄，酒后驾驶、超速行驶违法行为时有发生。

七、事故防范和整改措施

（一）加强道路交通安全宣传引导

交通运输和交通管理部门要创新宣传方式，要以“六月安全生产月”、“交通安全宣传日”等活动为抓手，充分利用

好报刊、电视、广播、互联网及微博、微信等媒体等手段，集中曝光一批严重超限超载超速违法行为典型案例，达到曝光一案、警示一片、治理一方的良好效果。要大力开展“亮屏行动”，充分利用户外LED显示屏、电子大屏和机关、企（事）业单位窗口显示屏滚动播放交通安全温馨提示语，全面提高广大驾驶人交通安全意识。

（二）强化路面管控

强化辖区国道、省道、区乡道路以及农村道路交通秩序管控，充分利用辖区道路科技管控设备，紧盯“两客一危一货一面一网”等重点车辆和重点时段、重点路段，严查严处准驾不符、车辆逾期未检验、超员、违法载人等严重交通违法行为，加大对二、三轮摩托车无证驾驶、违法载人、不按规定佩戴安全头盔等道路交通违法查处力度。充分发挥辖区交通安全劝导站作用，强化宣传提示，劝导和制止农村地区各类严重交通违法行为，消除路面风险隐患。

沾益松会线“11·7”道路交通事故调查组

2023年12月28日